

严某与华东师范大学撤销博士学位决定二审行政判决书

案由：[行政](#) > [行政行为](#) > [行政撤销](#)

案 号：[\(2023\)沪03行终754号](#)

审理法官：[鲍浩](#) [沈莉萍](#) [徐静](#)

文书类型：[判决书](#)

公开类型：[文书公开](#)

审理法院：[上海市第三中级人民法院](#)

审结日期：[2024.02.06](#)

案件类型：[行政二审](#)

审理程序：[二审](#)

代理律师/律所：[成谦](#) ,[上海君澜律师事务所](#) ;[陈文豪](#) ,[上海君澜律师事务所](#) ;[周涛](#) ,[上海天聿格律师事务所](#) ;

权责关键词：[行政复议](#) [合法](#) [违法](#) [受案范围](#) [证据](#) [行政复议](#) [回避](#) [维持原判](#) [改判](#) [发回重审](#)

相关企业：[华东师范大学](#)

严某与华东师范大学撤销博士学位决定二审行政判决书

上海市第三中级人民法院

行政判决书

(2023)沪03行终754号

上诉人(原审原告)严某。

委托代理人成谦，[上海君澜律师事务所律师](#)。

委托代理人陈文豪，[上海君澜律师事务所律师](#)。

被上诉人(原审被告)[华东师范大学](#)，住所地上海市普陀区中山北路3663号。

法定代表人钱旭红，[华东师范大学校长](#)。

委托代理人李海生，[华东师范大学](#)工作人员。

委托代理人周涛，[上海天聿格律师事务所](#)律师。

上诉人严某因诉被上诉人华东师范大学(以下简称华师大)撤销博士学位决定一案，不服上海铁路运输法院(2023)沪7101行初221号行政判决，向本院提起上诉。本院于2023年11月7日立案后，依法组成合议庭，于2024年2月4日公开开庭审理了本案。上诉人严某及其委托代理人成谦、陈文豪，被上诉人华师大委托代理人李海生、周涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原审认定：严某于2008年7月获得华师大教育学博士学位，博士学位论文题目为《XX评价的比较研究》，博士在读期间以华师大为署名单位发表学术论文《XX发展与教学反思》《试论XX的个性品质》。2021年10月26日，华师大研究生院和教育学部等收到举报邮件称严某博士学位论文通篇抄袭。

2021年10月28日，针对严某博士学位论文《XX评价的比较研究》的中国知网学位论文检测系统文本复制检测报告单载明，篇名XXX_XXX严某，检测类型博硕士学位论文，时间范围1900年1月1日至2008年3月1日，检测结果为：去除本人文献复制比60%，去除引用文献复制比37.9%，总文字复制比60%。同年11月8日，根据华师大研究生院院务会议决定，学位管理办公室组织教育学部对严某的论文是否存在学术不端行为开展调查。

2021年11月23日，针对严某博士在读期间以华师大名义发表的学术论文《XX发展与教学反思》(载《某某学院学报》2007年第10期)的中国知网学位论文检测系统文本复制检测报告单载明，检测类型博硕士学位论文，时间范围1900年1月1日至2007年1月31日，去除本人文献复制比、去除引用文献复制比、总文字复制比均为67.4%。同日，针对严某博士在读期间以华师大名义发表的学术论文《试论XX的个性品质》(载《XX探索》2008年第7期)的中国知网学位论文检测系统文本复制检测报告单载明，检测类型博硕士学位论文，时间范围1900年1月1日至2007年9月27日，去除本人文献复制比、总文字复制比均为46.8%，去除引用文献复制比20.3%。

2022年1月19日，华师大将初步认定结论即严某的博士学位论文和博士在读期间以华师大为署名单位发表的学术论文存在抄袭情况告知严某，提供检测报告及论文调查情况说明。当月27日，严某向华师大提出复议申请，并说明了其论文文献综述部分写作不规范但主体部分符合学术水平等情况。2022年2月10日，华师大告知严某将组织现场申诉，由严某进行现场答辩。2022年3月3日，严某进行

论文申诉答辩。当日，严某论文调查的专家小组基于核查事实，经审议，认定严某的博士学位论文和博士在读期间以华师大为署名单位发表的学术论文存在抄袭情况。华师大教育学部经核实调查，于2022年3月7日作出关于比较教育学专业2008届博士毕业生严某论文涉嫌学术不端的调查报告，亦认定存在抄袭情况。

2022年5月9日，研究生院提请校学术伦理与法律委员会审议严某涉嫌学术不端的行为。2022年6月2日，校学术伦理与法律委员会经审议，认定严某的博士学位论文《XX评价的比较研究》存在抄袭他人学术成果的行为，事实清楚，构成学术不端行为；严某在读博期间以华师大为署名单位发表的论文《XX发展与教学反思》《试论XX的个性品质》存在抄袭他人学术成果的行为，事实清楚，构成较为严重的学术不端行为；建议学校责成教育学部对严某做出批评教育，并根据《[中华人民共和国学位条例](#)》[第十七条](#)规定，建议校学位评定委员会撤销严某的博士学位。

2022年7月5日，华师大学位管理办公室告知严某其博士学位论文存在抄袭行为，已经校学术伦理与法律委员会审议确认，学校决定提请校学位评定委员会审议撤销严某的博士学位。根据《[学位论文作假行为处理办法](#)》(教育部令34号)[第十三条](#)的规定，在做出处理决定前，听取严某对其博士学位论文和在读期间发表的学术论文存在学术不端行为的陈述和申辩，以及严某对学校拟撤销其博士学位决定的申辩意见，于2022年7月11日前发到邮箱，学校将在7月下旬召开学位评定委员会会议。同月8日，严某提出陈述和申辩称，其并未被告知抄袭了哪些论文或专著，认定抄袭标准是什么，撤销博士学位法律依据是什么，博士学位论文系在导师指导下亲自完成，不接受不公平处理。2022年7月20日，校学位管理办公室答复严某，告知处理过程，以及校学术伦理和法律委员会的处理建议，学校将于2022年7月26日召开学位评定委员会会议，校学位评定委员会作出相关正式决定后，研究生院将书面告知严某，严某如对处理决定不服，可以依法提出申诉、申请行政复议或者提起行政诉讼；检测报告清楚标出了论文重合情况，法律依据是《[中华人民共和国学位条例](#)》[第十七条](#)的规定。

2022年7月26日，华师大学位评定委员会经会议审议作出决议，原课程与教学研究所2005级比较教育学专业博士研究生严某(学号：52050105011)的博士学位论文存在严重抄袭行为；根据《[中华人民共和国学位条例](#)》[第十七条](#)的规定，经华师大第十一届学位评定委员会第十七次会议审议通过，决定撤销严某教育学博士学位(学位证书编号：XXXXXXXXXXXX0880)。同日，华师大经学位评定委员会经会议审议作出《关于撤销严某教育学博士学位的告知书》称，严某的博士学位论文《XX评

价的比较研究》和在校攻读博士学位期间以华师大为署各单位发表的论文《XX发展与教学反思》《试论XX的个性品质》被举报有抄袭行为；经学校调查核实，并经校学术伦理与法律委员会审核确认，严某的博士学位论文存在抄袭他人学术成果的行为，构成学术不端行为；严某的学术论文《XX发展与教学反思》《试论XX的个性品质》存在抄袭他人学术成果的行为，构成较为严重的学术不端行为；经华师大第十一届学位评定委员会第十七次会议审议，根据《[中华人民共和国学位条例](#)》[第十七条](#)的规定，决定撤销严某的教育学博士学位(以下简称被诉撤销学位决定)。同日，校学位评定委员会作出关于撤销严某教育学博士学位的公告。2022年7月28日，华师大学位管理办公室将被诉撤销学位决定发送严某邮箱并于当日通过短信形式告知严某。因严某使用邮箱不能登录，华师大于2022年8月19日将纸质版被诉撤销学位决定邮寄送达严某。

2022年8月26日，严某向华师大提出申诉并提交证据材料。2022年9月23日，校学术委员会作出《关于答复严某就博士学位被撤销所提申诉的告知书》称，经校学术委员会审议，认为学校对严某涉嫌学术不端行为的调查及处理过程事实清楚、程序合规，因此决定对严某提出的申诉事项不予复核，并于当日将该告知发送至严某邮箱以及将书面告知书邮寄严某。严某不服，诉至原审法院，请求撤销于2022年7月26日作出的被诉撤销学位决定。

原审另查明，2005年9月起实施的研究生手册载明，博士研究生在校期间发表科研成果要求包括，以第一作者，以为第一完成单位在核心期刊发表专业学术论文或被SCI、EI、SCIE、SSCI和A&HCI索引的专业论文一篇。

原审认为：根据《[中华人民共和国学位条例](#)》[第八条](#)、[第十七条](#)的规定，博士学位由国务院授权的高等学校和科学研究机构授予。学位授予单位对于已经授予的学位，如发现有舞弊作伪等严重违反本条例的情况，经学位评定委员会复议，可以撤销。本案中，作为学位授予机构，依法具有撤销已授予学位的行政职权。向严某作出撤销决定是行政行为，属于行政诉讼受案范围。本案的争议焦点在于：一是作出被诉撤销学位决定是否充分保障了严某陈述申辩等权利，程序是否合法适当。二是华师大认定严某博士学位论文存在抄袭的舞弊作伪违法情形而作出被诉撤销学位决定，是否有充分事实和法律依据。

针对第一个争议焦点，原审认为，《[学位论文作假行为处理办法](#)》《[高等学校预防与处理学术不端行为办法](#)》对调查、处理等程序作出规定。撤销博士学位涉及严某重大切身利益，对严某的相应学

术水平作出否定，对其合法权益造成重大影响，应在作出被诉撤销决定之前，事先告知事实、理由、根据、处理结果以及陈述申辩的权利。本案中，华师大在接到投诉举报后，展开调查，及时告知初步认定结论即严某博士学位论文及在读期间以华师大为署名单位发表的论文存在抄袭情况，还将检测报告和调查情况说明提供给严某。在严某提出复议申请后，华师大安排现场申诉答辩。华师大教育学部作出学术不端调查报告后，研究生院提请校学术伦理与法律委员会讨论作出建议校学位评定委员会撤销严某博士学位的处理意见。华师大遂于2022年7月5日向严某告知其博士学位论文存在抄袭行为，已经校学术伦理和法律委员会审议确认，决定提交校学位评定委员会审议撤销其博士学位，根据《学位论文作假行为处理办法》的相关规定告知严某陈述申辩权利。严某亦提出了书面陈述申辩意见，华师大对严某的相关意见进行了回复，告知法律依据及提请校学位评定委员会审议的时间。因此，华师大在作出被诉撤销决定前已经审慎审查、事先告知，并充分听取了严某的陈述申辩意见。在此基础上，华师大经学位评定委员会审议表决决定撤销严某博士学位，符合相关规定，程序合法适当。

针对第二个争议焦点，关于严某是否存在抄袭的舞弊作伪违法情形，华师大通过中国知网学位论文检测系统进行检测，显示严某博士学位论文总文字复制比为60%；博士期间以华师大为署名单位发表的论文总文字复制比分别为67.4%、46.8%。为了充分保障严某权益，华师大教育学部组织专家小组进行调查，认定上述论文存在抄袭情况。后经校学术伦理和法律委员会召开专门会议，对调查报告及相关材料进行了讨论审查，一致认为上述论文存在抄袭他人学术成果的行为。华师大经校学位评定委员会决议撤销严某博士学位，有充分的事实根据，认定事实清楚，证据充分。严某提出，检测报告系计算机系统自动生成，不准确，调查报告的逻辑和认定结论不正确，不应该用作作出被诉撤销决定时的标准认定2008年4月完成的论文构成抄袭。但检测报告设定的时间范围分别在2008年3月1日、2007年1月31日、2007年9月27日之前，且华师大具有学术自治权，在检测报告的基础上对于是否构成抄袭组织相关领域专家进行了审核论证，作出撤销博士学位决定较为审慎。华师大在作出的撤销决定时适用的是2004年8月28日修正的《中华人民共和国学位条例》，在程序上则适用作出行为时有效的法律法规，其对撤销博士学位的程序规定较为严格，适用法律正确。严某的意见缺乏依据，原审难以采纳。

综上，严某的诉讼请求缺乏事实根据和法律依据，原审不予支持。据此，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决驳回严某的诉讼请求。案件受理费人民币50元，由严某负担。

严某不服，向本院提起上诉。

上诉人严某上诉称：在调查和处理期间，被上诉人华师大未及时告知本次调查可能导致撤销博士学位的严重后果，上诉人至**2022年6月**才被告知相应后果。在听取上诉人陈述和申辩前，被上诉人未告知上诉人涉嫌“学术不端行为”的具体种类、处理程序和判定标准，导致上诉人难以有针对性地提出抗辩理由，损害了上诉人陈述和申辩的权利。申诉答辩过程中，华师大也未告知上诉人专家小组组成人员和专业背景，剥夺了上诉人就专家小组组成人员申请回避的权利。华师大也未对上诉人提出的异议给予有针对性的回应，未对上诉人的申诉意见作出任何实质性处理，对于上诉人申诉申请未审查材料即简单告知不予审核。原审认为被上诉人在作出被诉撤销决定前已经审慎审查、事先告知并充分听取上诉人陈述申辩意见等结论缺乏足够事实依据。被上诉人作出被诉撤销学位决定仅依据对论文的重复率检测结果就简单地认定案涉论文构成抄袭，仅将计算机系统自动生成的查重检测报告作为认定抄袭的主要证据，对于关键的基本事实认定不清，违反国家教育行政主管部门相关规定。原审审查事实不清，所得结论缺乏足够证据支持。上诉人请求撤销原审判决，发回重审或依法改判支持上诉人的原审诉讼请求。

被上诉人华师大辩称：被上诉人从收到举报邮件，至作出被诉撤销学位决定前，审慎审查、事先告知并充分听取上诉人的陈述申辩意见。被上诉人还组织了申诉答辩会，告知专家小组成员构成，充分听取上诉人申辩意见。**2022年7月5日**，被上诉人将拟撤销其博士学位的决定告知上诉人，并明确其救济途径。同年**7月20日**，被上诉人就上诉人不同意拟处理决定的回函作答复，告知校学术伦理和法律委员会决定提请校学位评定委员会撤销其博士学位等情况。调查及处理全过程严格依照法定程序进行，同时始终与上诉人保持充分有效的沟通，及时告知并送达相关决议，切实保障其正当权益。经调查，上诉人博士学位论文及在读期间发表的两篇学术论文经检测复制率分别为**60%、67.4%和46.8%**。在对检测报告核查基础上，教育学部组建由学部学位评定委员会委员为主的专家小组，对论文原稿及文字重复来源分析判定，就上诉人论文情况进行了进一步审查。校学术伦理与法律委员会对调查报告及相关材料进行了审查和讨论，就上诉人涉嫌学术不端事件的情节严重性及处理意见进行民主投票表决，最终一致认定上诉人上述论文存在抄袭他人学术成果的行为，构成学术不端及较为严重的学术不端行为，建议撤销其博士学位。之后对上诉人重复申诉意见不予审核也符合华师大相关规定。被诉撤销学位决定认定事实准确，程序合法适当，适用法律依据正确，被上诉人请求驳回上诉，维持

原判。

经审理查明，原审认定事实清楚，本院依法予以确认。

本院认为：被上诉人华师大作为高校依法具有对学生学术不端行为作出调查处理的职权。本案被上诉人华师大在接到针对上诉人严某学术不端的投诉举报后展开调查，经过对上诉人博士学位论文《XX评价的比较研究》以及其博士在读期间以华师大为署名单位发表的学术论文《XX发展与教学反思》《试论XX的个性品质》在中国知网学位论文检测系统检测后，于2022年1月将初步认定结论即其博士学位论文和博士在读期间发表的学术论文存在抄袭情形告知上诉人，并提供检测报告及调查情况说明。经上诉人提出复议申请，被上诉人于2022年3月安排现场申诉答辩，参与论文调查的专家小组听取了上诉人的陈述申辩意见并作审议。华师大教育学部经核实调查作出上诉人学术不端调查报告后，经研究生院提请讨论，校学术伦理与法律委员会作出建议校学位评定委员会撤销上诉人博士学位的处理意见。在提请校学位评定委员会审议撤销上诉人博士学位之前，被上诉人于2022年7月5日告知上诉人博士学位论文存在抄袭行为，已经校学术伦理和法律委员会审议确认，决定提交校学位评定委员会审议撤销其博士学位，并告知陈述申辩权利等。之后，被上诉人针对上诉人书面陈述申辩意见作出回复，告知相关法律依据及校学位评定委员会审议时间安排等情况。据此，被上诉人在作出被诉撤销决定前已经及时履行了事先告知程序义务，充分保障了上诉人陈述申辩权利并充分听取其申辩意见。在此基础上，经学位评定委员会审议表决决定撤销上诉人的博士学位，程序审慎合法。经知网检测，上诉人博士学位论文总文字复制比为60%；博士期间以华师大为署名单位发表的论文总文字复制比分别为67.4%、46.8%。为了进一步保障上诉人权益，被上诉人教育学部组织专家小组进行调查审核，在听取当事人申辩意见后，认定上述论文存在抄袭情况。之后经校学术伦理和法律委员会召开专门会议，对调查报告及相关材料进行了讨论审查后一致认为上述论文存在抄袭他人学术成果情形。被上诉人认定上诉人抄袭并未简单以计算机系统自动生成的查重检测报告作为依据。被上诉人经校学位评定委员会决议作出撤销上诉人博士学位的被诉撤销学位决定，认定事实清楚，证据确实充分，处理严谨审慎，适用依据正确，亦体现维护学术尊严之高校学术自治权。综上，上诉人的上诉请求和理由不能成立，原审判决驳回其诉讼请求认定事实清楚、适用法律正确，应予维持。据此，依据《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第(一)项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费人民币50元，由上诉人严某负担。

本判决为终审判决。

审判长 鲍浩

审判员 沈莉萍

审判员 徐静

二〇二四年二月六日

法官助理 陆华

书记员 杨勖

附：相关法律条文

《中华人民共和国行政诉讼法》

第八十九条人民法院审理上诉案件，按照下列情形，分别处理：

(一)原判决、裁定认定事实清楚，适用法律、法规正确的，判决或者裁定驳回上诉，维持原判决、裁定；

.....

本案法律依据

学位论文作假行为处理办法 第13条
高等学校预防与处理学术不端行为办法
中华人民共和国行政诉讼法(2017修正) 第69条
中华人民共和国行政诉讼法(2017修正) 第89条1款1项
中华人民共和国学位条例(2004修正) 第17条
中华人民共和国学位条例(2004修正) 第8条

同案由重要案例

最高人民检察院发布10起检察机关知识产权保护典型案例之九：成都晴某商贸有限公司与泸某股份有限公司等商标权撤销复审行政纠纷抗诉案
中国石化销售有限公司江苏盐城石油分公司诉射阳县国土资源局自行撤销行政许可案
中国石化销售有限公司江苏盐城石油分公司诉江苏省射阳县国土资源局撤销行政许可案
定安城东建筑装修工程公司与海南省定安县人民政府、第三人中国农业银行定安支行收回国有土地使用权及撤销土地证案
江苏常州中院判决王夕诉常州市房管局撤销公房租赁证案
江苏常州中院判决张建中诉常州劳动局撤销工伤情形判定案
山东枣庄中院判决时装公司诉劳动和社会保障局行政撤销案
重庆正通药业有限公司、国家工商行政管理总局商标评审委员会与四川华蜀动物药业有限公司商标行政纠纷案

更多

本法院同类案例

吴某与上海市社会保险事业管理中心等养老保险资格认定及行政复议二审行政裁定书
李某与上海市公安局徐汇分局撤销行政处理决定二审行政裁定书
华某与上海市虹口区住房保障和房屋管理局其他行政协议二审行政裁定书
周某与上海市虹口区市场监督管理局不予撤销工商登记二审行政判决书

杭建明行政其他二审行政裁定书
萧莹与上海市徐汇区人民政府徐家汇街道办事处行政其他二审行政裁定书
薛文燕行政其他二审行政裁定书
钱宝国与上海市人民政府行政其他一审行政裁定书

[更多](#)

相关论文

行贿犯罪非法获利追缴的方法建构
规范案外人涉案财物处置程序切实提升人权司法保障水平
高某桥等诈骗案
从身份到行为：劳动法规范构造的转型
秦汉劾制演变剩义
国际河流域组织的有效性研究
土地承包经营权证与建设用地使用权证并存时的司法处断
入库案例遴选标准的二阶构造

[更多](#)

©北大法宝：（www.pkulaw.com）专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。 欢迎查看所有[产品和服务](#)。

法宝快讯： [如何快速找到您需要的检索结果？](#) [法宝 V6 有何新特色？](#)



扫描二维码阅读原文

原文链接： <https://www.pkulaw.com/pfnl/08df102e7c10f206ca97f110b025973773159c9223a0267fbdfb.html>